

0003755-23.2011.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 532/2011 - Delegacia de Polícia de Tatuí, 81/2011 - 2º Distrito Policial de Tatuí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sergio Dias Bicudo Junior

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabrício Orfeo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009 - Tatuí-SP - CEP 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Físico nº:

0003755-23.2011.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 532/2011 - Delegacia de Polícia de Tatuí, 81/2011 - 2º Distrito Policial de Tatuí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sergio Dias Bicudo Junior

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabrício Orfeo Araujo

Vistos.

Primeiramente, regularize a serventia os autos, encartando os documentos de fls.289/99 ao apenso respectivo.

Pois bem, trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado pelo Sentenciado, porém não fora apresentada a documentação necessária ao acolhimento da pretensão, nos termos da legislação vigente.

Com efeito, dispõe o art.744, inciso II, do CPP, que o requerimento deverá ser instruído com documentos que comprovem ter o Requerente residido nas comarcas indicadas. Ademais, prevê o art.745 que o julgador poderá ordenar as diligências necessárias, ouvido o Ministério Público.

In casu, acolhendo-se a postulação ministerial, foi o Sentenciado, por sua Defesa Técnica, instado a se manifestar sobre os documentos relacionados as eventuais distribuições nos locais das residências dos últimos 2 anos, bem como sobre a eventual distribuição de processos na Justiça Eleitoral, com a juntada das respectivas certidões (fls.291 e 293).

Sucede que o Interessado permaneceu inerte (fls.293/4), não suprindo, portanto, a ausência da documentação necessária para a instrução do pedido e que se impunha para o acolhimento da pretensão.

Ante o exposto, indefiro o pedido de habilitação, ficando ressavalda a possibilidade de eventual nova formulação do requerimento sem limitação temporal, conforme faculta a parte final do art.749 do CPP.

Publique-se e intimem-se.

Tatui, data da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA